

日本政治大全

高校・大学・大学院の三層で読む日本の統治

★ 高校「世界史探究」の本文

★★ 大学の概説講義にあたる「ゼミナール」

★★★ 大学院の議論にあたる「研究の最前線」

第1版

本書の使い方

本書は、一冊のなかに三つの深さの記述を重ねている。読者は自分の目的に合わせて、どの層まで降りるかを選ぶことができる。

◆ 三つの層

- ・★ **本文** 高校「世界史探究」に対応する。むずかしい言葉はできるだけ避け、出来事の流れと因果が物語として頭に入るように書いた。まずここだけを通して読めば、人類史の背骨が一本通る。
- ・★★ **ゼミナール** 大学の概説講義にあたる。本文で「こうなった」とだけ書いたことを、概念・統計・地域間比較を使って「なぜそうなったのか」まで掘り下げる。
- ・★★★ **研究の最前線** 大学院の演習にあたる。その論点について研究者が実際に何を争っているのか、どの史料をどう読むかで結論がどう変わるのかを示す。ここには「まだ答えが出ていない」という記述が頻繁に登場する。それは本書の欠陥ではなく、歴史学という学問の現在地である。

■ 各章の構成

すべての章は同じ順序で組み立てられている。

1. **この章の問い** その章を貫く問題提起。ここを頭に入れてから読むと、事実の羅列が「問いへの答え」として並んで見えてくる。
2. **本文(★)と、途中で挟まる★★/★★★の囲み**
3. **史料を読む** 同時代の人間が実際に書き残した文章を抜き出し、そこから何が読み取れて、何は読み取れないのかを一緒に考える。
4. **図版** 地図・系図・年表・グラフ。すべて本書のために描き起こした。

5. 章末問題 用語確認・記述・論述の三段階。解答例と採点の観点は付録Eにある。

凡例

- ・年代は原則として西暦で示し、紀元前は「前」を冠する（例：前221年）。世紀は算用数字で示す（例：15世紀）。
- ・人物名のあとの丸括弧内は生没年、王・皇帝の場合は在位年を示し、在位には「位」を冠する（例：アウグストゥス〈位前27～後14〉）。
- ・史料の日本語訳は、断りのないかぎり本書のために原典から訳出したものである。訳文中の〔 〕は訳者による補足、……は省略を示す。
- ・研究者の名前は、その学説が特定の個人と強く結びついている場合にかぎって挙げた。
- ・学界で決着していない論点については、断定を避け、対立する見解を併記した。

目次

序論 政治をどう見るか

11 方法

第1章 政治学は何を問う学問か	12
第2章 制度を読む——条文・判例・慣行	21
第3章 数字を読む——選挙・世論・統計	31
第4章 日本政治をどう区切るか	40

第1部 近代国家の形成

51 1853～1900年

第5章 幕藩体制という統治のかたち	52
第6章 開国と、正統性の危機	53
第7章 明治維新は何を壊したのか	54

第8章 廃藩置県——中央集権の達成	55
第9章 自由民権運動と国会開設の勅諭	56
第10章 大日本帝国憲法——何を定め、何を定めなかったか	57
第11章 帝国議会の開設と初期議会	58
第12章 地方制度と官僚制の設計	59

第II部 政党政治の成立と崩壊

61 1900～1945年

第13章 藩閥と政党の妥協	62
第14章 大正政変と「憲政擁護」	63
第15章 米騒動と原敬内閣	64
第16章 普通選挙法と治安維持法	65
第17章 「憲政の常道」という慣行	66
第18章 統帥権と軍部の自立	67
第19章 政党政治の終わり	68
第20章 総力戦体制と大政翼賛会	69

第III部 占領と戦後体制の設計

71 1945～1960年

第21章 敗戦と占領の構造	72
第22章 日本国憲法の成立過程	73
第23章 象徴天皇制——地位の転換	74
第24章 第九条——条文と解釈の始まり	75
第25章 占領改革——農地・労働・財閥	76
第26章 逆コースと再軍備	77
第27章 講和と日米安全保障条約	78
第28章 五五年体制の成立と六〇年安保	79

第Ⅳ部 憲法と統治機構

81 制度

第29章 憲法とは何か——最高法規性	82
第30章 国民主権と天皇の地位	83
第31章 基本的人権の体系.....	84
第32章 違憲審査制はなぜ使われないのか	85
第33章 統治行為論と司法の自制	86
第34章 裁判所の組織と裁判官の人事	87
第35章 憲法改正論の系譜.....	88

第Ⅴ部 国会

89 制度

第36章 二院制——参議院は何のためにあるのか	90
第37章 法案はどこで作られるのか	91
第38章 委員会制度と国会对策	92
第39章 会期制と日程の政治	93
第40章 予算の審議.....	94
第41章 行政監視と国政調査権	95
第42章 議員立法はなぜ少ないのか	96

第Ⅵ部 内閣と行政

97 制度

第43章 議院内閣制の論理.....	98
第44章 首相の権力——制度と資源	99
第45章 内閣官房と官邸機能の強化	100
第46章 大臣と官僚——政治任用の乏しさ	101
第47章 官僚制の構造と人事	102
第48章 審議会——政策はどこで決まるのか	103

第49章 独立行政委員会と規制機関	104
第50章 行政改革の系譜.....	105

第VII部 選挙と政党

107 制度

第51章 票はどう議席になるか——選挙制度の数理	108
第52章 中選挙区制とその帰結	109
第53章 一九九四年の制度改革	110
第54章 小選挙区比例代表並立制の実際	111
第55章 参議院の選挙制度.....	112
第56章 一票の較差と司法.....	113
第57章 政党とは何か——組織と規律	114
第58章 自民党の組織——派閥と族議員	115
第59章 野党の形成と分裂.....	116
第60章 組織政党——公明党と共産党	117
第61章 政治資金の制度と抜け道	118
第62章 選挙運動の規制.....	119

第VIII部 有権者と社会

121 実態

第63章 投票行動の理論.....	122
第64章 世論調査をどう読むか	123
第65章 政党支持と無党派層	124
第66章 投票率の低下は何を意味するか	125
第67章 利益団体——農業・医師会・労組	126
第68章 経済団体と政治.....	127
第69章 メディアと政治——記者クラブ	128
第70章 インターネットと世論.....	129

第71章 ジェンダーと政治的代表	130
------------------------	-----

第IX部 中央と地方	131 制度
-------------------	---------------

第72章 地方自治制度の構造	132
第73章 財政移転——交付税と補助金	133
第74章 分権改革と平成の大合併	134
第75章 首長と議会——二元代表制	135
第76章 住民投票と直接請求	136
第77章 大都市制度と道州制論	137

第X部 政策過程	139 実態
-----------------	---------------

第78章 政策過程の理論	140
第79章 予算編成の政治	141
第80章 社会保障——年金と医療	142
第81章 産業政策と規制	143
第82章 農業政策——保護の政治学	144
第83章 教育政策	145
第84章 エネルギー政策と原子力	146
第85章 災害と政治	147

第XI部 外交と安全保障	149 制度と政策
---------------------	------------------

第86章 日米同盟の制度と実態	150
第87章 自衛隊——法的地位と文民統制	151
第88章 解釈改憲という手法	152
第89章 沖縄と基地	153
第90章 近隣諸国との関係と歴史問題	154

第91章 経済と安全保障の接続	155
-----------------------	-----

第XII部 現代の論点

157 1993年～

第92章 五五年体制の崩壊	158
第93章 官邸主導への転換	159
第94章 政権交代の経験	160
第95章 制度改革は何をもたらしたか	161
第96章 人口減少と政治	162
第97章 日本政治をどう問うか	163

巻末資料

165

付録A 日本政治年表	166
付録B 用語集	166
付録C 主要判例一覧	166
付録D 図版索引	166
付録E 章末問題の解答例と採点の観点	166
付録F 読書案内と資料の探し方	166
付録G 索引	166

序論

政治をどう見るか

方法

日本政治を扱う前に、そもそも政治学は何を問う学問なのか、条文と判例と慣行という三種類の「制度」をどう読み分けるのか、選挙結果や世論調査という数字をどう扱うのかを確かめる。ここは本書全体を貫く方法の土台である。

政治学は何を問う学問か

◆ この章の問い

- ・政治学は、他の学問と何が違うのか。
- ・「誰が決めているのか」という問いには、どんな答え方がありうるのか。
- ・政治を科学的に扱うとは、どういうことか。そして、何ができないのか。

政治とは何か——三つの定義

この本は日本の政治を扱う。だがその前に、「政治」という言葉が何を指しているのかを確かめておきたい。定義が違えば、見える範囲が変わるからである。

政治学が用いてきた定義は、おおむね三つに整理できる。

第一に、**政府と国家に関わる活動**とする定義。選挙、国会、内閣、官僚制、政党——制度としての統治機構をめぐる営みを政治と呼ぶ。もっとも狭く、もっとも扱いやすい定義である。本書の第IV部以降が扱うのは、主としてこの意味での政治である。

第二に、**社会的な価値の権威的配分**とする定義。誰がどれだけ受け取り、誰が負担するかを、社会全体に対して拘束力をもって決める営みを政治と呼ぶ。この定義では、税制も年金も補助金も政治であり、それを決める場所が議会か官庁か業界団体かは問わない。**決定の場所ではなく、決定の性質によって政治を定義する。**

第三に、**対立の処理**とする定義。利害や価値が食い違い、しかも全員を満足させる解がないとき、それでも一つの決定に至らなければならない。

その過程を政治と呼ぶ。この定義に立てば、政治は国家の専有物ではない。会社にも学校にも家族にも政治はある。

三つは排他的ではない。どの定義を採用かは、何を問いたいかによって決まる。「なぜこの法律が成立したのか」を問うなら第一の定義で足りる。「なぜこの人たちは負担を負い、あの人たちは負わないのか」を問うなら、第二の定義が要る。「なぜこの問題はそもそも議題にならないのか」を問うなら、第三の定義に踏み込まなければならない。

本書は第二の定義を基本に置く。**制度を詳しく扱うのは、制度そのものが目的だからではなく、配分の決定がそこを通るからである。**

権力をどう捉えるか

政治学の中心概念は**権力**である。だがこの概念は、見かけよりずっと扱いにくい。

素朴な定義はこうである。AがBに、Bがそうでなければしなかったことをさせる能力。これは明快で、観察もしやすい。誰が何を提案し、誰が反対し、どちらが通ったかを見ればよい。争点があり、当事者があり、勝敗がある。

だがこの定義には、重大な取りこぼしがある。

第二の顔——議題設定。ある問題がそもそも議題に上らなければ、争点は発生せず、したがって敗者も記録されない。**何が決定の対象になり、何がならないかを定める力は、決定そのものの力より大きいことがある。**審議会に何を諮問するか、法案の条文に何を書かないか、記者会見で何を質問させないか——いずれも争点を発生させない技術である。

第三の顔——選好の形成。さらに進んで、人が自分の利益を何だと思えるか、そのこと自体が既存の秩序によって形づくられているとすれば、不満が表明されないことは合意の証拠にならない。争いがないことは、対立が解決したことも、対立が抑え込まれたことも、対立が認識されていないことも意味しうる。

この三つ目の考え方には、深刻な方法上の難点がある。「本当の利益」を、当人の表明とは別に誰かが認定することになるからである。**それを認定する立場を、どうやって正当化するのか。**この問いに決着はついていない。本書はこの概念を、証明済みの道具としてではなく、沈黙を自動的に同意と読まないための警告として用いる。

権力の三つの顔——何を見れば何が見えるか

水準	権力が働く場面	観察できるもの	見落とすもの
第一の顔	争点があり、当事者が対立し、どちらかが勝つ	提案・審議・採決 賛否の分布	議題に上らなかった問題
第二の顔	何を議題にするかが あらかじめ絞られている	詰問の範囲、条文中に 書かれなかった事項	不満が生じない理由
第三の顔	人が自分の利益を何と 考えるかが形づくられる	直接には観察できない	——（何を「本当の利益」 とするかを誰が決めるのか）

下へ行くほど射程は広いが、検証は難しくなる。

第一の顔だけを見れば、確実だが狭い。第三の顔まで含めれば、広いが検証できない主張になりうる。本書は第一と第二を分析の軸に置き、第三は「沈黙を同意と読まない」ための注意として用いる。

※ この区別は、第48章（審議会）と第67章（利益団体）で具体的な材料に当てはめる。

図1-1 権力の三つの水準。どこまでを権力と呼ぶかによって、観察すべき材料が変わる。

「誰が決めているのか」への三つの答え方

政治学がもっとも繰り返し問うてきたのは、**結局のところ誰が決めているのか**という問いである。この問いには、三つの異なる答え方の系譜がある。

多元主義——決定は、争点ごとに異なる集団の競合によって定まる。農業政策では農業団体が、医療政策では医師会が強い。だがどの集団もすべての分野で勝つわけではない。権力は分散しており、争点をまたいで安定した支配集団は存在しない。

エリート論——分散して見えるのは表層にすぎず、実際には限られた層——高級官僚、大企業の経営者、世襲の政治家——が、出身と経歴と人的つながりを共有しながら、重要な決定を握っている。

制度論——どちらの問いの立て方も、決定に先立つ条件を見落としてい
る。誰が発言権を持ち、どの順番で誰が拒否でき、何が既定路線として続
くか——これらは制度が決めている。同じ人々がいても、制度が違えば結
果は違う。

本書は制度論を基本の枠組みに置く。理由は二つある。第一に、日本政治については、制度が比較的明確に文書化されており、検証しやすい。第二に、一九九〇年代以降の日本は制度を意図的に変える実験を繰り返してきた——選挙制度、省庁再編、官邸機能の強化、地方分権。制度の変化の前後を比べられるということは、制度の効果を測れるということである（第95章）。

ただし、制度論にも限界がある。制度が結果を決めるなら、制度を変えれば結果が変わるはずである。だが実際には、制度を変えても変わらないものが多い。本書が繰り返し戻るのは、この落差である。

史料 定義を読む——「国権の最高機関」とは何か

政治学の概念は抽象的である。だが日本の統治については、まず条文という具体的な出発点がある。日本国憲法第四条を読む。

第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

日本国憲法第四十一条

読み解き

一文しかない。だがこの一文をめぐる、憲法学は長く議論を重ねてきた。読み解きの練習として最適な素材である。

第一に、「唯一の立法機関」の部分は比較的是っきりしている。法律を作れるのは国会だけである、という意味にとれる。ただしここにも例外の規定があり（議院規則、最高裁判所規則、政令、条例）、それらとの関係をどう説明するかが論点になる。条文を読むとは、その条文が他の条文とどう噛み合うかを読むことである。

第二に、「国権の最高機関」の部分が難しい。素直に読めば、国会は内閣や裁判所より上位にある、という意味になりそうである。だがそう読むと、内閣が衆議院を解散できること、裁判所が法律を違憲と判断できること（第32章）と整合しない。三権が対等に抑制しあう仕組みと、一機関が「最高」であることは、両立しにくい。

第三に、そこで学説が分かれる。大きく二つある。

ひとつは政治的美称説——この語は法的な意味を持たず、国会が主権者たる国民によって直接選ばれていることへの敬称にすぎない、とする。法的な効果を読み込まないぶん、他の条文との衝突は起きない。現在の通説的な位置にある。

もうひとつは、この語に何らかの法的意味を認めようとする立場である。たとえば、国政全般が円滑に運ぶよう調整する地位を国会に認める、あるいは権限の所在が不明確な事項については国会に属すると推定する、といった読み方が主張されてきた。

第四に、ここから学べる作法。条文に書かれていることと、その条文から引き出せる法的効果は、同じではない。「最高機関」という強い語が置かれていても、それが具体的な権限を生むかどうかは別に論証しなければならない。逆に、目立たない条文が決定的な効果を持つこともある。

そして第五に、この論争が実務にどれだけ影響したかも問うべきである。「最高機関」の解釈をめぐる議論は精緻だが、国会の実際の働きを規定してきたのは、この語の解釈よりも、会期制（第39章）、委員会の運営（第38章）、与党による事前審査の慣行（第37章）といった、条文の外にある仕組みである。条文の解釈だけを追うと、政治の実態を取り逃がす。

条文を無視すると、正統性の構造を取り逃がす。本書が両方を扱う理由はここにある。

★★大学 政治を科学として扱うとはどういうことか

「政治学」の「学」は何を意味するのか。この問いは、第二次世界大戦後の政治学が本格的に取り組んだ課題であり、いまでも決着していない。

行動論の試み。二〇世紀半ば、政治学の一部は自然科学の方法を範とした。制度の条文や思想家の著作を論じるのではなく、観察可能な行動を測定し、仮説を立て、データで検証する。投票行動の調査、議員の投票記録の分析、世論の時系列の追跡——この方向は大量の実証的な知見を生んだ。日本の投票行動研究も、この系譜に属する（第63章）。

何が難しいのか。だが政治を対象にすると、自然科学とは違う困難が四つ現れる。

第一に、**実験ができない**。選挙制度を変えた場合と変えなかった場合を同時に観察することはできない。比較の対象は、条件の異なる別の国か、条件の変った別の時期しかない。

第二に、事例が少ない。日本の衆議院の選挙制度改革は一回である。一回しか起きていない出来事から、法則を取り出すことはできない。だから政治学は、少数の事例を深く追う方法と、多数の事例を統計的に扱う方法を、目的に応じて使い分ける。

第三に、観察が対象を変える。世論調査の結果が公表されれば、それを見た人の投票行動が変わりうる。予測が的中を妨げることも、予測が的中を生むこともある。

第四に、**価値判断を完全には切り離せない**。何を研究に値する問題とみなすか、どの結果を「うまくいった」と記述するか——そこにはすでに評価が入っている。「政治的安定」を良いこととみなす記述は、変化を求める側から見れば中立ではない。

それでも何ができるのか。四つの困難は、政治学を不可能にするものではない。できることは明確である。事実関係を正確に確定すること。因果についての主張を、反証可能な形で述べること。前提と限界を明示すること。そして複数の説明が競合しているときに、どちらが優れているかではなく、どの証拠があればどちらが支持されるかを示すこと。

本書の★★★欄は、この最後の作業にあてられる。対立する解釈を並べ、それぞれがどの証拠に依拠しているかを示し、決着していない部分は決着していないと述べる。答えを与えることより、問いの構造を示すことのほうが、教科書の仕事として重要な場合がある。

★★★ 大学院 日本政治研究は何を前提にしてきたか

日本政治を対象とする研究には、それ自体の歴史がある。どんな問いが立てられ、どんな答えが説得力を持つとされてきたかは、時期によって大きく変わってきた。この変遷を知らずに個々の研究を読むと、その研究が何に対する反論なのかが見えない。

第一期——「近代化の遅れ」という枠組み。戦後の初期、日本政治を論じる支配的な枠組みは、日本がなぜ戦争に至ったかという問いに規定されていた。その説明は、日本社会に残る前近代的な要素——家族的な人間関係、責任の所在の不明確さ、自律的な個人の不在——に求められた。この枠組みは、西欧を標準とし、日本をそこからの距離で測る。丸山眞男の仕事はこの系譜の到達点として読まれてきたが、その読まれ方自体が単純化を含んでいるという指摘もある。

第二期——「日本型」の発見。高度成長を経て、この評価は反転する。同じ特徴が、今度は日本の強みとして説明されるようになった。官僚と業界の緊密な関係は「行政指導」として、長期的な人間関係は「調整の低コスト化」として記述される。評価が反転しても、日本を特殊な型として扱

う点は変わっていない。英語圏の一部の研究が官僚主導の経済運営を高く評価したもの、この時期である。

第三期——合理的選択と制度分析。一九八〇年代以降、この「特殊性」の前提そのものが疑われる。日本の政治家も官僚も有権者も、他の国の人々と同じく、与えられた制度のもとで自分の目的を追求しているだけではないか。派閥も、族議員も、業界との関係も、文化ではなく中選挙区制という制度の帰結として説明できるのではないか（第52章）。この視点は、日本政治を比較の土俵に載せ直した点で決定的だった。

現在——どこに落ち着いているか。いまの研究は、この三つのどれか一つに与するというより、問いに応じて使い分けている。制度で説明できる部分は制度で説明し、制度の変更後も残る部分については、慣行・組織文化・経路依存という別の説明を探す。

そして批判もある。制度分析にも限界が指摘されてきた。第一に、**制度を説明変数とするなら、その制度自体がどこから来たのかは説明されない。**制度は政治の産物でもあり、原因と結果が循環する。第二に、合理的な行為者を前提とする説明は、行為者が何を目的としているかを分析者が設定することで成り立つ。その設定を変えれば、ほとんどの行動は「合理的」に説明できてしまう。

本書の立場。以上を踏まえ、本書は次の順序をとる。まず制度が何を定めているかを確認し、次にその制度のもとで何が起きたかを記述し、制度では説明しきれない残りを明示する。「日本は特殊である」という説明は、比較の作業を省略するための言葉になりやすい。特殊性は、結論としてではなく、比較の結果として述べられなければならない。

この方針は、本書の全体に及ぶ。第52章の中選挙区制、第58章の派閥、第67章の利益団体、第93章の官邸主導——いずれも「日本的」と形容されてきた現象である。**それぞれについて、制度でどこまで説明できるかを先に尽くし、残った部分を改めて問う。**

章末問題

用語確認

1. 政治の三つの定義を挙げ、それぞれが何を政治に含めるかを説明せよ。
2. 権力の「第二の顔」とは何か。観察上の難しさとあわせて述べよ。
3. 多元主義・エリート論・制度論の違いを、それぞれ一文で説明せよ。
4. 憲法第四条の「国権の最高機関」について、政治的美称説の内容を述べよ。
5. 政治を科学的に扱う際の困難を四つ挙げよ。

記述

1. 「争いが起きていないこと」は、なぜ「合意があること」の証拠にならないのか。八〇字程度で説明せよ。（10点）
2. 本書が制度論を基本の枠組みに置く理由を、日本政治という対象の性質に触れて八〇字程度で述べよ。（10点）

論述

1. 日本政治研究は、同じ特徴を「近代化の遅れ」として批判する時期と、「日本型の強み」として評価する時期を経てきた。この反転がなぜ起きたかを説明したうえで、両者に共通する前提とその問題点を指摘し、制度による説明がその前提をどう組み替えたかを四〇〇字以内で論じよ。（30点）

制度を読む——条文・判例・慣行

◆ この章の問い

- ・「制度」と一口に言うが、条文・判例・慣行は同じものなのか。
- ・明文の規定がない事柄は、どうやって決まっているのか。
- ・条文を読むとき、何を確かめなければならないのか。

三つの層としての制度

日本の統治を調べるとき、「制度ではこうなっている」という言い方をする。だがこの「制度」は、性質の違う三つの層からできている。**この三層を混せて扱くと、議論が噛み合わなくなる。**

条文——憲法、法律、政令、省令、条例、議院規則。文章として確定しており、改正の手続きも定まっている。誰でも読める。

判例——裁判所が具体的な事件について示した判断。条文の意味を確定する働きをする。条文そのものは変わらなくても、判例が変われば制度の内容は変わる。

慣行——明文の根拠を持たないが、実際にそのとおりに運用されている取り決め。破れば政治的な批判を受けるが、裁判で争えるとはかぎらない。

この三層の関係を具体例で見る。内閣総理大臣が衆議院を解散するという行為を考えてみよう。

条文の水準では、憲法第七条が天皇の国事行為として「衆議院を解散すること」を挙げ、内閣の助言と承認によると定める。第六十九条は、内閣不信任案が可決された場合に、総辞職か解散かを選ぶと定める。**だがどこにも「首相はいつでも解散できる」とは書かれていない。**

判例の水準では、この問題は正面から判断されていない。解散の効力を争った訴訟で、最高裁は高度に政治性のある国家行為は司法審査の対象外であるという立場を示した（第33章）。つまり裁判所は答えを出さないと答えた。

慣行の水準では、実際には不信任決議がなくても内閣の判断で解散が行われ、それが繰り返されることで定着した。**明文の授權はなく、司法の承認もないが、現に存在し、機能している制度**がここにある。

これは例外ではない。日本の統治のかかなりの部分は、この第三の層で動いている。与党による法案の事前審査（第37章）、国会の会期末における日程の駆け引き（第39章）、官僚の人事の慣例（第47章）——いずれも条文には書かれていない。

制度の三つの層——衆議院の解散を例に

層	何が定めているか	解散について何を言っているか	変え方
条文	憲法・法律・規則 文章として確定している	第七条＝天皇の国事行為として 第六九条＝不信任の場合	改正の手続き
判例	裁判所が事件について 示した判断	高度の政治性を理由に 判断を示さなかった（第33章）	判例の変更
慣行	明文の根拠を持たない が、現に行われている	不信任がなくても内閣の判断で 解散できる、として定着	先例の積み重ね



明文の授權はなく、司法の承認もないが、現に機能している

※ 日本の統治のかかなりの部分は第三の層で動いている。与党の事前審査（第37章）、会期末の日程の駆け引き（第39章）、官僚の人事の慣例（第47章）——いずれも条文には書かれていない。
「制度ではこうなっている」と言うとき、どの層の話かを常に確かめる必要がある。

図2-1 制度の三層。条文だけを読んでも、判例だけを追っても、運用の実態には届かない。

条文を読むための手順

条文を読むには順序がある。法律学の訓練ではないので、ここでは政治を分析するために必要な最小限を示す。

第一に、位置を確かめる。その条文は、どの法令の、どの編・章に置かれているか。前後に何が並んでいるか。条文の意味は、その条文だけでは確定しない。総則に置かれた規定と、例外を定める章に置かれた規定では、働き方が違う。

第二に、主語と述語を確かめる。誰が、何をするのか。「～することができる」（権限）と「～しなければならない」（義務）と「～する」（効果の発生）は、まったく違う。**権限を与える規定は、行使しない自由も含んでいる。**

第三に、他の条文との関係を確かめる。一般法と特別法、原則と例外、委任する規定と委任される規定。「政令で定める」と書かれていれば、実質の内容は法律ではなく政令にある。法律を読んだだけでは、何が決まっているかはわからない場合が多い。

第四に、何が書かれていないかを確かめる。これが政治の分析ではとくに重要である。**書かれていない事項は、誰かの裁量に委ねられている。**誰の裁量になるのかを特定することが、条文を読む作業の半分を占める。

第五に、いつ作られたかを確かめる。条文には成立の経緯がある。何が問題になってこの規定が置かれたのかを知ると、想定されていた場面が見えてくる。想定外の場面にその条文を当てはめるとき、解釈の争いが生じる。

慣行はなぜ拘束力を持つのか

条文には強制力の裏づけがある。では、明文の根拠を持たない慣行は、なぜ守られるのか。

答えは三つの要素に分かれる。

相互性——今回自分が慣行を破れば、次に相手も破る。長期にわたって関係が続く当事者のあいだでは、これが強い抑制になる。与野党の国会運営がその例である。次の国会でも同じ相手と向き合うという予想が、今回の自制を生む。

予測可能性の価値——慣行が守られていれば、関係者は先を見通して行動できる。予算編成の日程、人事の時期、法案提出の期限。**慣行は、明文の規則が果たすはずの「予測を可能にする」機能を、非公式に果たしている。**

正統性への評価——慣行を破ると「異例」「強引」という評価がつく。その評価が世論を通じて政治的な代価になる。ただしこの代価は測りにくく、状況によって大きく変わる。

ここから重要な性質が導かれる。慣行は、それを破る利益が代価を上回ると当事者が判断したとき、破られる。そして一度破られた慣行は、先例になる。**慣行の強さは、破られるまで確かめられない。**

史料 条文を読む——「内閣は、衆議院を解散することができる」とは書かれていない

衆議院の解散について、憲法の関係する条文をすべて並べる。この作業自体が、条文を読む訓練になる。

第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

三 衆議院を解散すること。

第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

第四十五条 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。

日本国憲法（抜粋。強調は引用者）

読み解き

この三つを並べると、条文を読む作業で何をするのかがよくわかる。

第一に、解散の主体が明示されていない。第七条は天皇の行為として書かれている。第六九条は解散が起こりうる場面を述べているが、誰が解散するかは書いていない。第四五条は解散があった場合の効果を定めているにすぎない。**三つのどこにも「内閣は衆議院を解散することができる」という授權規定はない。**

第二に、そこで解釈が必要になる。代表的な立場は二つある。

ひとつは第七条を根拠とする読み方である。天皇の国事行為には内閣の助言と承認が要る。助言と承認を与えるかどうかを決めるのは内閣だから、実質的な決定権は内閣にある——という構成をとる。この読み方では、解散の場面は限定されない。

もうひとつは第六九条に限定する読み方である。第七条の国事行為は形式的・儀礼的なものにすぎず、そこから実質的な決定権を導くことはできない。解散は第六九条の場面、すなわち不信任が可決された場合に限られる——とする。

第三に、どちらが採られたか。実務は前者で動いてきた。不信任の可決を経ない解散が繰り返し行われ、その効力が否定されたことはない。条文の文言からは一義的に導けない結論が、運用の反復によって定着した。

第四に、**裁判所は何をしたか**。解散の効力が争われた訴訟で、最高裁は統治行為論を用い、判断を示さなかった（第33章）。**司法が答えないことを選んだ結果、慣行が事実上の憲法解釈になった。**

第五に、ここから何を学ぶか。三点ある。

（一）条文に書かれていないことは、書かれていないまま運用される場合がある。空白は放置されるのではなく、誰かの裁量で埋められる。

（二）裁判所が判断しないという選択も、一つの制度的な帰結を生む。不作為は中立ではない。（三）**解散権の所在は、首相の権力を測るうえで決定的な要素である**（第44章）。いつ選挙をするかを決められることは、与党議員に対する強力な資源になる。条文の空白が、権力の配分を左右している。

なお、この論点については近年も議論が続いており、解散権の行使に制約を設けるべきだという主張が、憲法改正の論点としても国会運営の論点としても提起されてきた（第35章）。慣行として定着していることは、それが望ましいことを意味しない。

★★大学 法令の階層と、実質はどこにあるか

日本の法令は階層をなしている。上位の規範に反する下位の規範は効力を持たない。この関係を確認したうえで、**実質的な内容がどの層に置かれているかを問う**という作業に進みたい。政治の分析にとって重要なのは、階層の知識そのものではなく、この問いのほうである。

階層。上から順に、憲法、法律（国会が制定）、政令（内閣が制定）、内閣府令・省令（各大臣が制定）、告示・通達。これと別の系統に、議院規則、最高裁判所規則、そして地方公共団体の条例と規則がある。

委任という仕組み。法律が細部を下位の規範に委ねることを委任という。「その他必要な事項は政令で定める」という条文がこれにあたる。委任には合理的な理由がある。技術的な細目、頻繁に改める必要のある基準、地域ごとに異なる事情——これらを一つひとつ国会で決めていては、立法が回らない。

だが問題もある。委任の範囲が広く、かつ抽象的であれば、実質的な内容の決定権は行政に移る。法律には理念と枠組みだけが書かれ、誰にいくら支給するか、どの事業が対象になるか、どんな基準を満たせばよいかは、政令と省令で決まる。**国会が「唯一の立法機関」であること（第1章）と、実質的な規範の多くが行政によって作られていることは、両立している。**

さらに下の層。告示、通達、そして法的な拘束力を持たないとされる行政指導。これらは裁判で効力を争いにくい、現場では強い影響力を持

つ。補助金の交付要綱がその典型である。事業者にとっては、法律の条文より要綱の一行のほうが重い。

調べるときの順序。したがって、ある政策が実際にどう運用されているかを知りたいければ、法律を読んで終わりにしてはならない。法律 → 政令 → 省令 → 告示・要綱・通達、と下りていき、どこで具体的な基準が定まっているかを突き止める。その層を特定できれば、誰がその基準を変えられるのかも特定できる。

この作法は、本書の第X部（政策過程）で繰り返し用いる。第79章の予算編成、第80章の社会保障、第82章の農業政策——いずれも、法律の条文を読むだけでは実際の配分は見えない。制度を調べるとは、権限の所在を層ごとに特定することである。

★★★ 大学院 「制度」とは何かをめぐる対立

本書は制度を分析の枠組みに置く（第1章）。だが「制度」という語が何を指すのかについては、研究者のあいだで一致がない。この不一致は用語の問題ではなく、何が政治の結果を決めていると考えるかという実質的な対立である。

第一の立場——制度は「規則」である。制度とは、行為者が直面する選択肢と報酬の構造を定める規則の集合である、とする考え方。この立場では、行為者の目的は所与とされ、制度はその目的の追求のされ方を規定する。選挙制度が変われば候補者の戦略が変わるという説明は、この型をとる（第53章）。予測が明確で、検証しやすい。

第二の立場——制度は「均衡」である。規則が書かれているだけでは制度にならない。全員がその規則に従うことを予想しているからこそ、従うことが各自にとって合理的になる——そういう自己維持的な状態こそが制度だ、とする。この見方の利点は、明文の規則がない慣行も同じ枠組みで

扱えることである。本章で見た解散の慣行は、まさにこの意味での制度である。

第三の立場——制度は「意味の枠組み」である。社会学的な制度論は、さらに踏み込む。制度は、何が適切な行動かについての共有された理解であり、行為者はそれに従うことで自らの正統性を確保している。ある組織が非効率な手続きを続けるのは、それが効率的だからではなく、そうすることが「ちゃんとした組織のあり方」だと理解されているからだという説明である。省庁の文書主義や、審議会の形式（第48章）は、この視点から論じられてきた。

何が争われているのか。三つの立場の実質的な対立点は、**行為者の目的を、分析の前提とするか、説明の対象とするか**にある。第一と第二の立場は目的を所与とし、制度が行動をどう形づくるかを問う。第三の立場は、目的そのものが制度によって形づくられると考える。第1章で見た権力の三つの顔と、構造が重なっていることに注意したい。

日本政治研究にとっての意味。この対立は抽象的に見えるが、具体的な争点を生む。たとえば一九九四年の選挙制度改革の評価である。

第一の立場に立てば、評価は明快である。制度が変わったのだから、候補者の戦略も政党の組織も変わるはずであり、変わっていない部分があればそれは制度の設計が不十分だったことを意味する。第二の立場に立てば、新しい制度のもとで新しい均衡に落ち着くまでには時間がかかり、旧制度下の予想が残っているあいだは行動も変わらない、という説明になる。第三の立場に立てば、**「政治家とはこういうものだ」という理解自体が変わらないかぎり、規則を変えても行動は変わらない**ということになる。

この三つの説明は、観察できる事実の水準では区別しにくい。どれも「制度を変えたが一部は変わらなかった」という同じ事実を説明できてしまう。区別するには、変化の時間的なパターン、世代による違い、他国で

の同種の改革との比較といった、追加の証拠が要る。第95章では、この作業を実際に行う。

本書の扱い。本書は第一と第二の立場を作業の基本とし、第三の立場は、制度変更後も残った部分を説明する際の候補として用いる。最初から「文化だから変わらない」と述べることは、説明を放棄することに等しい。制度で説明できる範囲を尽くしたうえで、残りを問う——この順序を守る（第1章★★★★欄）。

章末問題

用語確認

1. 制度の三つの層を挙げ、それぞれの変え方を述べよ。
2. 条文を読むときに確かめるべき事柄を五つ挙げよ。
3. 慣行が守られる理由を三つ挙げよ。
4. 委任とは何か。また、それによってどのような問題が生じうるか。
5. 衆議院の解散について、憲法第七条を根拠とする読み方と第六九条に限定する読み方の違いを説明せよ。

記述

1. 「条文に書かれていないことを確かめる」作業が、政治の分析にとってなぜ重要なのか。八〇字程度で説明せよ。(10点)
2. ある政策の実際の運用を調べるとき、法律の条文を読むだけでは不十分なのはなぜか。八〇字程度で述べよ。(10点)

論述

1. 衆議院の解散権について、憲法には内閣に解散を授権する明文の規定がない。それにもかかわらず内閣の判断による解散が定着した経緯を、条文・判例・慣行の三層に即して説明し、この事例が「制度を読む」という作業について何を示しているかを四〇〇字以内で論じよ。(30点)

数字を読む——選挙・世論・統計

◆ この章の問い

- ・「内閣支持率」は、何を測った数字なのか。
- ・得票率と議席率がずれるのは、不正なのか、それとも制度なのか。
- ・統計を読むときに、最初に確かめるべきことは何か。

政治の数字はどこから来るか

日本政治を論じる文章には、たえず数字が現れる。支持率、得票率、議席数、投票率、国債残高、防衛費の対国内総生産比。**これらは性質の異なる数字であり、確かさの度合いも違う。**最初に分類しておきたい。

全数の記録——選挙の得票数、議席数、国会の議決、予算の計上額。これらは数え上げの結果であり、原則として一つの正しい値がある。誤差を論じる必要はない。ただし何を一単位として数えたかは確かめなければならない。

標本からの推計——世論調査。一部の人に尋ねて全体を推し量る。したがって必ず誤差を伴い、**誰にどう尋ねたかによって結果が変わる。**

定義に依存する集計——国債残高、社会保障給付費、防衛費。何をその項目に含めるかは定義の問題であり、定義が変われば数字が変わる。国際比較をするときは、各国の定義が揃っているかを必ず確かめる。

計算の結果——議席配分、一票の較差、投票価値。計算の規則そのものが政治の産物である（第51章）。

この四つは、疑い方が違う。全数の記録は定義を疑い、標本からの推計は方法を疑い、定義依存の集計は範囲を疑い、計算の結果は規則を疑う。

世論調査をどう疑うか

内閣支持率は、日本政治でもっとも頻繁に引かれる数字である。この数字を読むために必要な確認事項を挙げる。詳しくは第64章で扱うが、序論の段階で作法だけは示しておきたい。

第一に、どうやって連絡したか。固定電話に無作為に番号をかける方式と、携帯電話を含める方式、訪問して面接する方式、郵送する方式、インターネット上の登録者に尋ねる方式。連絡の方法が違えば、届く相手の構成が違ふ。固定電話だけでは、高齢層に偏る。

第二に、どれだけの人々が答えたか。連絡した人のうち実際に回答した割合を回収率という。これが低ければ、答えた人と答えなかった人が違う性質を持っている可能性が高まる。政治に関心のある人ほど答えやすいとすれば、調査は関心層に偏る。

第三に、どう尋ねたか。質問の文言と選択肢の並べ方は結果を動かす。「支持する／支持しない」の二択と、「どちらともいえない」を含む三択では、支持率の水準が変わる。支持しない理由を先に尋ねてから支持を問えば、支持率は下がる。

第四に、誤差の幅はどれくらいか。標本数が一〇〇〇程度なら、誤差はおおむね数ポイントの範囲になる。前月から二ポイント動いた、という記述は、誤差の範囲内でしかない場合が多い。

第五に、比較してよいのはどの数字か。方法の違う調査どうしを比べても、差が方法の違いによるのか実態の違いによるのかわからない。同じ機関が同じ方法で続けている系列だけが、時間的な比較に使える。

得票率と議席率はなぜずれるのか

選挙のあとに必ず話題になるのが、得票率と議席率の乖離である。ある政党が四割の票で六割の議席を得る、といった事態が生じる。これは集計の誤りではない。制度がそう設計されているのである。

小選挙区制では、各選挙区で最多の票を得た一人だけが当選する。二位以下に投じられた票は議席に結びつかない。全国で二位になり続けた政党は、相当の得票がありながら議席をほとんど得ない。

この性質には名前がある。**過剰代表**——第一党の議席率が得票率を上回る現象。小選挙区制では体系的に生じる。

比例代表制では乖離は小さくなるが、消えるわけではない。議席は整数でしか配れないため、端数の処理が必要になる。その処理の規則（第51章）によって、大政党に有利にも小政党に有利にもなる。

ここから導かれる重要な論点がある。「民意を正確に反映する制度」は存在しない。どの制度も特定の性質を持ち、その性質が誰かに有利に働く。**制度の選択は、技術的な問題ではなく政治的な選択である。**第53章で扱う一九九四年の改革は、まさにこの選択をめぐる政治だった。

史料 データを読む——同じ選挙を三つの数字で見る

具体的な数値の代わりに、数字の作られ方そのものを比べる。ある衆議院選挙について、「第一党はどれだけ支持されたのか」を四通りに測ると、値は大きく変わる。

表3-1 「第一党はどれだけ支持されたか」の四つの測り方

測り方	分母は何か	値はどう動くか
小選挙区の議席率	小選挙区の総議席	もっとも高く出る。第一党に有利な制度の性質がそのまま表れる
小選挙区得票率	小選挙区で投じられた有効票	議席率より低い。二位以下の票が議席に反映されない分の差
比例代表得票率	比例代表で投じられた有効票	さらに低くなることが多い。有権者が選挙区と比例で別の投票をするため
全有権者に対する比率	投票しなかった人を含む全有権者	もっとも低く出る。投票率が五割台なら、得票率のほぼ半分になる

読み解き

この表は、政治の数字を読む作業の核心を示している。五点に分けて確認する。

第一に、**四つとも正しい**。計算の誤りはどこにもない。違うのは分母である。「**支持された割合**」という一つの問いに、**四つの異なる答えが対応している**。

第二に、**選択には利害が伴う**。勝った側は議席率を、負けた側は全有権者に対する比率を引きたがる。「圧勝」と「有権者の四分の一の支持しかない」は、同じ選挙についての記述でありうる。どちらかが嘘をついているのではなく、それぞれが自分に有利な分母を選んでいる。

第三に、**どれを使うべきかは目的による**。議会での議決の見通しを論じるなら議席率が適切である。制度が民意をどう変換したかを論じるなら、得票率と議席率の両方が要る。政権の正統性の広がり論を論じるなら、投票しなかった人を含める議論にも意味がある。**目的を述べずに数字だけを示す議論は、分母の選択を隠している**。

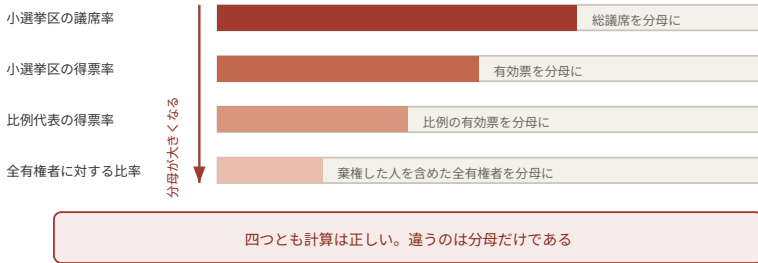
第四に、**投票しなかった人をどう扱うかは、それ自体が論点である**。棄権を「消極的な現状の承認」と読むこともできれば、「選択肢の不在への意思表示」と読むこともできる。どちらの読み方も、証拠によって裏づけられていない解釈である。第66章で改めて扱う。

第五に、**比較のときは分母を揃える**。過去の選挙と比べる、他国と比べる、参議院と比べる——いずれの場合も、同じ測り方で並べなければ意味がない。**数字を比較する前に、分母が同じかどうかを確かめる**。これは政治の数字に限らず、あらゆる統計に当てはまる作法である。

本書は、数字を示すときに必ず分母と出所と測り方を書く。数字が何を測ったものかを書かない記述は、根拠を示さない記述と同じである。この方針は、第64章（世論調査）、第73章（財政移転）、第79章（予算）で具体的に適用される。

同じ選挙、同じ第一党——分母を変えると値が動く

(帯の長さは模式的なもので、特定の選挙の実測値ではない)



※ 勝った側は上の数字を、負けた側は下の数字を引きたがる。どちらも嘘ではない。
数字を示すときに分母と出所と測り方を書かない記述は、根拠を示さない記述と同じである。
比較する前に、分母が揃っているかを確認する。

図3-1 分母の選択。同じ事実についての四つの正しい数字が、異なる印象を与える。

★★大学 因果を主張するとき、何が必要か

政治の議論では、因果の主張がたえず行われる。「制度改革が政党の再編をもたらした」「景気の悪化が支持率を下げた」。これらを検証するには何が要るのか。**序論の段階で、最低限の作法を確認しておきたい。**この作法は本書の★★★欄で繰り返し用いる。

相関は因果ではない。二つの量と一緒に動いていても、一方が他方を引き起こしたとはかぎらない。逆向きの因果（支持率が低いから景気対策を打つ）、共通の原因（どちらも別の要因に動かされている）、偶然の一致——いずれも同じ相関を生む。

確かめる順序。因果の主張に対しては、次の順で問う。

(一) 時間の前後は合っているか。原因とされる出来事は、結果より先に起きているか。ある制度改革が政党の再編をもたらしたと主張するなら、再編が改革より先に始まっていないことを確かめなければならない（第53章・第92章）。

(二) 他の説明を排除できるか。同じ結果をもたらしうる別の要因が、同時期に働いていなかったか。

(三) **機構を説明できるか。**原因から結果に至る経路を、具体的に述べられるか。「制度が変わったから行動が変わった」と言うなら、誰のどんな判断がどう変わったのかを示す必要がある。

(四) 反証の条件を言えるか。どんな事実が観察されればこの主張は誤りだったことになるのか。これを言えない主張は、検証の対象にならない。

政治学が使える手立て。実験ができない以上(第1章)、次善の方法を組み合わせる。

前後の比較——制度変更の前と後を比べる。ただし同時期に別の変化があれば、区別できない。

似た事例との比較——条件の近い他の国、他の自治体、他の選挙区と比べる。「似ている」の判定が難しい。

経路の追跡——少数の事例について、決定に関与した人物の証言、文書、日程を細かくたどり、機構を具体的に示す。一般化はできないが、機構の説明としては強い。

多数事例の統計分析——市区町村や選挙区のような多数の単位を扱えば、統計的な処理が可能になる。国全体の変化には使えない。

本書の使い方。本書は、これらを主題に応じて使い分ける。そして、どの手立てを使っても決着しない論点については、決着していないと書く。とくに第XII部で扱う近年の出来事は、比較できる事例が少なく、資料も出そろっていない。**評価が定まっていない段階で断定することは、読者に誤った確信を与える。**

★★★ 大学院 数字はどう作られ、どう政治の対象になるか

ここまで、数字をどう読むかを扱ってきた。★★★欄では一段さかのぼり、**その数字が誰によって、どんな目的で作られたのか**を問う。統計は自然に存在するものではなく、作る主体と目的と費用を持つ人工物である。

統計は国家とともに生まれた。語源をたどれば、統計は「国家の学」である。人口、土地、生産、納税者——近代国家は、徴税と徴兵のために人と物を数える必要から統計機構を作った。何を数えるかは、国家が何を統治の対象とみなしているかを示す。日本でも、戸籍、地租改正の土地調査、そして国勢調査は、いずれも統治の必要から設計された（第8章・第12章）。

数えることが対象を作る。ここが重要な論点である。ある分類で人を数え始めると、その分類が社会的な実在性を帯びる。「正規／非正規」という区分で雇用を集計すれば、その区分が政策の単位になり、政策が区分を強化する。統計は社会を観察するだけでなく、観察の枠組みによって社会を組み替える。

作られ方をめぐる論争。統計の作成方法は、しばしば政治の争点になる。三つの型がある。

（一）定義の変更。失業者に誰を含めるか、貧困をどの水準で線引きするか、防衛費に何を算入するか。定義が変われば数値が変わり、国際比較の位置も変わる。定義の変更には合理的な理由があることが多いが、変更の時期と政治的な文脈を確かめる必要がある。

（二）作成の体制。統計を作る機関が、その統計によって評価される機関から独立しているか。独立性が弱ければ、意図的な操作がなくても、都合のよい方向に偏る誘因が働く。日本では統計の作成が各府省に分散しており、この独立性の確保が長く論点になってきた。

（三）不作為。作られない統計もある。ある事柄について数字が存在しないことは、その事柄が政治的な議題になりにくいことを意味する。統計の不在は中立ではない。誰が数えられ、誰が数えられていないかを問うことは、それ自体が政治の分析である。

日本における具体的な論点。近年、基幹統計の作成手続きに不適切な取り扱いがあったことが明らかになり、統計の信頼性が政治の争点になった。この出来事から引き出すべき教訓は、特定の政権の当否ではなく、統

計の品質を保証する仕組みが制度としてどう設計されているかという論点である。誰が作り、誰が検証し、誤りが見つかったときに誰が責任を負うのか。第47章（官僚制）と第41章（行政監視）で、この観点から扱う。

そして**懐疑の使い方**。統計の人為性を指摘することは、統計を無視してよいという結論を導かない。「**どうせ数字は作られたものだ**」という態度は、**数字を検討する手間を省くための言い訳になりうる**。必要なのは、作られ方を確かめたうえで使うことである。作られ方がわかっている数字は、わかっている範囲で信頼できる。

本書が数字を扱うときの方針は、したがって次の三つである。出所を書く。測り方を書く。複数の系統の数字が一致するかを確かめる。三つめがとくに重要で、独立に作られた別の統計が同じ方向を示すなら、その傾向は個々の統計の欠陥に左右されにくい。第86章の防衛費、第73章の財政移転、第96章の人口推計で、この方法を実際に用いる。

章末問題

用語確認

1. 政治の数字を四つの型に分類し、それぞれ何を疑うべきかを述べよ。
2. 世論調査を読むときに確かめるべき事柄を五つ挙げよ。
3. 過剰代表とは何か。どの選挙制度で体系的に生じるか。
4. 因果の主張を検証するときに問うべき四つの事柄を挙げよ。
5. 統計の「不作為」が中立でないとはどういう意味か。

記述

1. 世論調査で前月から二ポイント支持率が動いたという報道を、どう受け取るべきか。理由を添えて八〇字程度で述べよ。（10点）
2. 「民意を正確に反映する選挙制度は存在しない」とはどういう意味か。六〇字程度で説明せよ。（8点）

論述

1. 同じ選挙結果について、「圧勝」とも「有権者の四分の一の支持しかない」とも記述できる。この二つがどちらも正しくなる仕組みを説明したうえで、数字を用いて政治を論じる者が守るべき作法を三点挙げ、四〇〇字以内で論じよ。（30点）

日本政治をどう区切るか

◆ この章の問い

- ・日本政治史の区切り方は、何通りありうるのか。
- ・「戦前」と「戦後」を分けることは、何を見えやすくし、何を見えにくくするのか。
- ・本書はなぜこの順序で章を並べるのか。

区切り方は一通りではない

日本の政治史をどこで区切るか。この問いに唯一の正解はない。**区切りは、何を重要な変化とみなすかという判断の表明である。**代表的な区切り方を四つ並べてみる。

憲法による区切り——大日本帝国憲法の時代と、日本国憲法の時代。一九四七年を境とする。統治の基本法が変わった点を重視する見方で、法制度を扱う叙述はほぼこれを採用。

戦争による区切り——敗戦の一九四五年を境とする。「戦前」「戦後」という語は、この区切りに立脚している。日常的にはもっとも広く使われる。

政党システムによる区切り——一九五五年の保守合同と社会党統一から、一九九三年の非自民連立政権まで。この期間を「五五年体制」と呼び、その前後と区別する。誰が政権を担うかという点から見た区切りである。

経済による区切り——高度成長期、安定成長期、そして一九九〇年代以降の低成長期。政治の資源配分の余地が、経済成長によって大きく変わることを重視する。

四つは互いに矛盾しない。だが**どれを主軸に置くかで、同じ出来事の位置づけが変わる**。たとえば一九六〇年の安保改定は、憲法による区切りでは日本国憲法下の一事件だが、政党システムによる区切りでは五五年体制の性格を決定した転機になり、経済による区切りでは高度成長への移行点として現れる。

「戦前／戦後」という区切りの効果

もっとも広く使われる「戦前／戦後」について、この区切りが何をしているかを立ち入って見ておきたい。第2章で条文について行ったのと同じ作業を、時代区分に対して行う。

この区切りが見えやすくするもの。統治の正統性の根拠が根本的に変わったこと。主権の所在、軍の地位、人権の扱い、地方自治、議会と内閣の関係——いずれも一九四五年から数年のあいだに書き換えられた。断絶を強調する叙述は、この書き換えの大きさを正確に捉えている。

この区切りが見えにくくするもの。三つある。

第一に、**連続している部分**。官僚機構は解体されず、多くの官庁がそのまま存続した。人材も多くが残った。経済統制のために戦時中に作られた仕組みが、戦後の産業政策に引き継がれた例も指摘されている（第81章）。

第二に、戦前の内部の変化。「戦前」を一つの時代として扱うと、初期議会の時代、政党内閣の時代、そして軍部が主導した時代の違いが消える。**この三つは、同じ憲法のもとで、まったく異なる政治を行っていた**（第II部）。

第三に、戦後の内部の変化。同様に、占領期、五五年体制期、そして一九九三年以降を一括りにすると、それぞれの時期の違いが見えなくなる。

この検討から引き出せる原則がある。区切りは分析の道具であり、対象の性質ではない。何を問うかに応じて、使う区切りを変えるべきである。

そして断絶を主張する叙述に対しては連続を、連続を主張する叙述に対しては断絶を、それぞれ探す——これが時代区分を扱う基本の作法になる。

本書の構成とその理由

本書は、時間軸と主題軸を組み合わせた構成をとる。

第I部から第III部は時間軸で進む。幕末から占領期までを扱い、現在の制度がどのような経緯で成立したかを追う。制度を理解するには、それが何の解決として作られたかを知る必要がある。

第IV部から第XI部は主題軸で進む。憲法、国会、内閣と行政、選挙と政党、有権者、中央と地方、政策過程、外交と安全保障。それぞれの領域について、制度の条文・運用の実態・学説の対立を扱う。

第XII部は再び時間軸に戻り、一九九三年以降の変化を扱う。主題ごとの理解を済ませたうえで、近年の変化を通して見るという順序である。

この構成には理由がある。日本政治を時間軸だけで書くと、制度の仕組みが断片的にしか説明できない。主題軸だけで書くと、制度がなぜそうなったのかが説明できない。両方を必要とするのは、日本の制度の多くが、特定の時期の特定の問題への対応として作られ、そのまま残っているからである。

四通りの区切り方——同じ時間を、別の切れ目で見ると



切れ目の位置が揃っていないことに注意したい。

憲法の切れ目（1947）と戦争の切れ目（1945）はずれている。政党システムの切れ目（1955・1993）はどちらも一致しない。同じ出来事が、どの軸で見るかによって別の位置を与えられる。

※ 区切りは分析の道具であって、対象の性質ではない。問いに応じて使い分ける。

図4-1 四通りの時代区分。切れ目が揃わないことこそが、区分が解釈であることを示している。

史料 条文を読む——憲法はいつから効力を持ったのか

「戦前／戦後」の切れ目を、条文の水準で確かめる。日本国憲法の施行について定めた規定を読む。

第百条 この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。

2 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手續並びにこの憲法を施行するために必要な準備手續は、前項の期日より前に、これを行ふことができる。

第百三条 この憲法施行の際現に在職する国务大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。

日本国憲法第百条・第百三条（抜粋。強調は引用者）

読み解き

この二つの条文は、時代区分の問題をきわめて具体的な形で示している。

第一に、**公布と施行がずれている**。公布は一九四六年十一月三日、施行は一九四七年五月三日。六か月の間隔が置かれた。この半年間、日本には「公布されているが施行されていない憲法」があった。したがって「一九四六年から新憲法の時代」とも「一九四七年から」とも言えてしまう。

第二に、**第百条第二項が示すもの**。施行前に、新憲法の前提となる選挙と国会召集の手続きを行うことが認められている。**新しい憲法を始めるための準備が、古い憲法のもとで行われた**。切れ目は一点ではなく、重なり合う期間として存在する。

第三に、**第百三条が明示する連続**。この条文が述べているのは、憲法が変わっても公務員は地位を失わないということである。国務大臣も、裁判官も、その他の公務員も、後任が選ばれるまでは在職を続ける。

ここが決定的である。憲法の断絶を最大限に強調する叙述でも、この条文を読めば、**人員という水準では連続が意図的に確保されていた**ことがわかる。統治機構を担う人々が一斉に入れ替われれば、行政は止まる。だから連続が必要だった。この必要は理解できる。同時に、その連続が何をもたらしただかは、別に検討されなければならない（第21章・第47章）。

第四に、**条文が語らないこと**。この条文は、どの公務員が実際に残り、どの公務員が公職から除かれたかについては何も語らない。占領下の公職追放とその後の解除は、この条文の外で行われた。条文が定める連続と、実際に起きた入れ替わりは、別の事柄である。

第五に、**時代区分についての結論**。「戦前／戦後」の切れ目を条文の水準で特定しようとすると、一九四五年八月（降伏）、一九四六年十一月（公布）、一九四七年五月（施行）という三つの候補が出てくる。**どれを採るかは、何を重要な変化とみなすかによる**。本書は、統治の実務が変わ

り始めた時点を重視して第III部を一九四五年から始めるが、これも一つの選択である。選択であることを明示することが、時代区分を扱う際の最低限の作法である（本章第1節）。

★★大学 経路依存——なぜ制度は変えにくいのか

本章では、制度が「特定の時期の特定の問題への対応として作られ、そのまま残っている」と述べた。この現象には名前がある。**経路依存**である。政治学が制度を扱うときの中心的な概念なので、機構を分解しておきたい。

主張の内容。ある時点で採られた選択が、その後の選択肢の集合を狭める。時間が経つほど、別の道に乗り換える費用が上がっていく。その結果、最初の選択が最善でなかったとしても、それが維持されつづける。

なぜ費用が上がるのか。四つの機構が働く。

（一）**初期投資**——制度を作るには費用がかかる。建物、人員、訓練、記録の様式。すでに払った費用は、乗り換えの抑制として働く。

（二）**学習効果**——関係者はその制度の下での動き方を習熟している。新しい制度では、その熟練が失われる。

（三）**調整効果**——周囲の組織や慣行が、その制度に合わせて作られている。一つを変えると、連動する他のものも変えなければならない。制度は単独ではなく束として存在する。

（四）**期待の自己実現**——「この制度は続くだろう」という予想があるかぎり、人はその予想に沿って投資する。その投資が、制度をさらに続きやすくする。

そして**受益者が生まれる**。政治において決定的なのは、この四つに加えて**制度から利益を得る集団が形成されること**である。制度が続けば続くほど、それを前提に組織と生計を立てた人々が増える。彼らは変更には反対す

る誘因を持ち、しかも制度の細部に通じているため、反対は効果的である。第82章で扱う農業政策は、この型の典型例として論じられてきた。

変わるときは、どう変わるか。経路依存の議論は、変化を説明できないという批判を受けてきた。これに対して提出された説明が**断絶的均衡**である。制度は長期にわたって安定し、そして危機——戦争、経済の破綻、大規模な災害、政治的な醜聞——の際に短期間で大きく変わる。変化は連続的にではなく、まとめて起きる。

日本政治の例で言えば、占領期（第III部）と一九九〇年代前半（第92章・第53章）が、この「まとめて変わる」時期にあたる。**どちらも、既存の制度の受益者が一時的に守勢に立たされた時期である。**

批判もある。この枠組みには、事後的な説明になりやすいという弱点がある。変わらなければ経路依存、変われば断絶的均衡——どちらも説明できてしまうなら、それは予測を与えない。この批判に応えるには、どの条件が揃えば変化が起きるのかを、事前に述べられる形で示す必要がある。近年の研究は、制度が漸進的に変化する経路——古い制度に新しい層を重ねる、運用の解釈を変える、対象を絞って機能を空洞化させる——を類型化することで、この課題に取り組んでいる。第95章で改めて扱う。

★★★ 大学院 「戦後」はいつ終わるのか——時代の名づけをめぐって

「戦後」という語は、いまでも使われている。敗戦から八〇年を超えてなお、ある時代を「戦後」と呼び続けることには、何が含まれているのか。この問いは、言葉づかいの問題を超えて、日本政治の自己理解に関わる。

「戦後は終わった」という宣言の系譜。この種の宣言は、繰り返し行われてきた。一九五〇年代半ば、経済が戦前の水準を回復したときに、政府の経済白書が「もはや戦後ではない」と記した一節はよく知られている。その後も、講和の発効、高度成長の達成、元号の変わり目、冷戦の終結と

いった節目ごとに、同種の宣言が現れた。繰り返し「終わった」と宣言されることは、終わっていないことの徴候でもある。

何が「戦後」を続かせているのか。この語が指し示す内容を分解すると、少なくとも四つの層がある。

(一) 憲法。占領下に作られた憲法が改正されていないこと。改正を求める立場は、この点をもって「戦後は続いている」と述べる(第35章)。

(二) 安全保障の構造。同盟国の軍隊が国内に駐留し、実力組織の地位が憲法解釈によって説明されている状態(第86章～第88章)。

(三) 近隣諸国との関係。戦争と植民地支配に関する評価と補償をめぐる問題が、外交の争点であり続けていること(第90章)。

(四) 記憶と教育。戦争をどう記述し、どう教えるかが政治の争点であること。

ここに対立がある。この四つのどれを重視するかによって、「戦後の終わり」が意味するものは正反対になる。

憲法を重視する立場からは、改正が「戦後の終わり」である。安全保障の構造を重視する立場からは、自立的な防衛体制の確立か、逆に同盟に依存しない外交への転換が「終わり」になる。近隣諸国との関係を重視する立場からは、和解の達成が「終わり」である。同じ「戦後を終わらせる」という言葉が、まったく異なる政治的な主張を指しうる。

研究者の側の論点。歴史学と政治学の側では、別の角度から議論が行われてきた。ひとつは、「戦後」という枠組みが、その内部の大きな変化を覆い隠しているのではないかという指摘である。一九五〇年代の日本と一九九〇年代の日本は、政治の主要な争点も、有権者の構成も、経済の位置も、まったく違う。それを一語でくくることの妥当性が問われる。

もうひとつは、「戦前／戦後」という区切り自体が、連続する部分から目を逸らす働きをしてきたのではないかという指摘である。官僚機構の連続、経済統制の仕組みの継承、地方支配の構造——これらについては、断絶よりも連続を強調する研究が蓄積されてきた(第21章・第25章)。

本書の扱い。本書は「戦後」を、便宜的な時期の呼称としては用いるが、説明の道具としては用いない。「戦後だから」で説明を終えることはしない。この語が政治的な主張として用いられる場面については、第35章・第90章・第95章で、誰がどの意味で用いているかを明示して扱う。

第2章で条文について、本章第2節で時代区分について行ったのと同じ作業である。**よく使われる言葉ほど、それが何を含み何を除いているかを確かめる必要がある。**これは本書全体を通じての方針であり、序論の四つの章が共通して伝えようとしていることでもある。

章末問題

用語確認

1. 日本政治史の代表的な四つの区切り方を挙げ、それぞれが何を重視しているかを述べよ。
2. 「戦前／戦後」という区切りが見えにくくするものを三つ挙げよ。
3. 日本国憲法の公布と施行はそれぞれいつか。その間隔は何のために置かれたか。
4. 憲法第百三条が定めていることを説明せよ。
5. 経路依存において、乗り換えの費用が上がる四つの機構を挙げよ。

記述

1. 本書が時間軸と主題軸を組み合わせた構成をとる理由を、八〇字程度で説明せよ。(10点)
2. 「もはや戦後ではない」という宣言が繰り返されてきたことは、何を示唆するか。六〇字程度で述べよ。(8点)

論述

1. 「戦後を終わらせる」という言葉は、論者によってまったく異なる主張を指しうる。この語が含む四つの層を示したうえで、どの層を重視するかによって主張がどう分かれるかを説明し、言葉の内容を確かめずに議論することの危険を四〇〇字以内で論じよ。(30点)

第Ⅰ部

近代国家の形成

1853～1900年

二六〇年続いた幕藩体制が崩れ、一〇年たらずで中央集権国家が現れ、二〇年後には憲法と議会を持つ国家になる。この速度の異常さと、そこで何が選ばれ何が退けられたのかを見る。

幕藩体制という統治のかたち

（この章は執筆中です）

開国と、正統性の危機

（この章は執筆中です）

明治維新は何を壊したのか

（この章は執筆中です）

廃藩置県——中央集権の達成

（この章は執筆中です）

自由民権運動と国会開設の勅諭

（この章は執筆中です）

大日本帝国憲法——何を定め、何を定めなかったか

（この章は執筆中です）

帝国議会の開設と初期議会

（この章は執筆中です）

地方制度と官僚制の設計

（この章は執筆中です）

第Ⅱ部

政党政治の成立と崩壊

1900～1945年

憲法に政党の規定はない。それにもかかわらず政党内閣が慣行として成立し、そして二〇年たらずで消える。制度が明文で定めていない部分こそが、この時期の政治を決めた。

藩閥と政党の妥協

（この章は執筆中です）

大正政変と「憲政擁護」

（この章は執筆中です）

米騒動と原敬内閣

（この章は執筆中です）

普通選挙法と治安維持法

（この章は執筆中です）

「憲政の常道」という慣行

（この章は執筆中です）

統帥権と軍部の自立

（この章は執筆中です）

政党政治の終わり

（この章は執筆中です）

総力戦体制と大政翼賛会

（この章は執筆中です）

第III部

占領と戦後体制の設計

1945～1960年

占領下の数年間に、憲法・議会・行政・地方・労使関係の設計が一挙に書き換えられた。誰が何を決めたのか、どこまでが押しつけでどこからが受容だったのかは、いまでも争われている。

敗戦と占領の構造

（この章は執筆中です）

日本国憲法の成立過程

（この章は執筆中です）

象徴天皇制——地位の転換

（この章は執筆中です）

第九条——条文と解釈の始まり

（この章は執筆中です）

占領改革——農地・労働・財閥

（この章は執筆中です）

逆コースと再軍備

（この章は執筆中です）

講和と日米安全保障条約

（この章は執筆中です）

五五年体制の成立と六〇年安保

（この章は執筆中です）

第Ⅳ部

憲法と統治機構

制度

憲法は統治の設計図である。だが設計図と建物は同じではない。条文が何を定め、裁判所がそれをどう読み、実務がどう運用してきたか——三つの層を分けて扱う。

憲法とは何か——最高法規性

（この章は執筆中です）

国民主権と天皇の地位

（この章は執筆中です）

基本的人権の体系

（この章は執筆中です）

違憲審査制はなぜ使われないのか

（この章は執筆中です）

統治行為論と司法の自制

（この章は執筆中です）

裁判所の組織と裁判官の人事

（この章は執筆中です）

憲法改正論の系譜

（この章は執筆中です）

第Ⅴ部

国会

制度

国会は「国権の最高機関」であり「唯一の立法機関」である。ではなぜ、法案のほとんどは国会の外で作られるのか。条文の建前と立法過程の実態の落差から、この機関の性格を読む。

二院制——参議院は何のためにあるのか

（この章は執筆中です）

法案はどこで作られるのか

（この章は執筆中です）

委員会制度と国会对策

（この章は執筆中です）

会期制と日程の政治

（この章は執筆中です）

予算の審議

（この章は執筆中です）

行政監視と国政調査権

（この章は執筆中です）

議員立法はなぜ少ないのか

（この章は執筆中です）

第VI部

内閣と行政

制度

首相は強いのか弱いのか。この問いに答えるには、憲法と内閣法が与えた権限と、実際に動かせる資源——人事・予算・情報・時間——を分けて見なければならぬ。

議院内閣制の論理

（この章は執筆中です）

首相の権力——制度と資源

（この章は執筆中です）

内閣官房と官邸機能の強化

（この章は執筆中です）

大臣と官僚——政治任用の乏しさ

（この章は執筆中です）

官僚制の構造と人事

（この章は執筆中です）

審議会——政策はどこで決まるのか

（この章は執筆中です）

独立行政委員会と規制機関

（この章は執筆中です）

行政改革の系譜

（この章は執筆中です）

第VII部

選挙と政党

制度

票がどう議席になるかは、数学の問題であると同時に政治の問題である。計算の規則を変えれば、政党のかたちも候補者の行動も変わる。一九九四年の改革は、その最大の実験だった。

票はどう議席になるか——選挙制度の数理

（この章は執筆中です）

中選挙区制とその帰結

（この章は執筆中です）

一九九四年の制度改革

（この章は執筆中です）

小選挙区比例代表並立制の実際

（この章は執筆中です）

参議院の選挙制度

（この章は執筆中です）

一票の較差と司法

(この章は執筆中です)

政党とは何か——組織と規律

（この章は執筆中です）

自民党の組織——派閥と族議員

（この章は執筆中です）

野党の形成と分裂

（この章は執筆中です）

組織政党——公明党と共産党

（この章は執筆中です）

政治資金の制度と抜け道

（この章は執筆中です）

選挙運動の規制

（この章は執筆中です）

第VIII部

有権者と社会

実態

有権者は何を見て投票するのか。この問いに答えようとする実証研究と、その材料になる世論調査そのものの読み方を扱う。数字がどう作られるかを知らなければ、数字は読めない。

投票行動の理論

（この章は執筆中です）

世論調査をどう読むか

（この章は執筆中です）

政党支持と無党派層

（この章は執筆中です）

投票率の低下は何を意味するか

(この章は執筆中です)

利益団体——農業・医師会・労組

（この章は執筆中です）

経済団体と政治

（この章は執筆中です）

メディアと政治——記者クラブ

（この章は執筆中です）

インターネットと世論

（この章は執筆中です）

ジェンダーと政治的 대표

(この章は執筆中です)

第Ⅹ部

中央と地方

制度

地方自治は憲法が保障している。だが自治体の収入の多くは国から来る。金の流れを追うと、制度の建前とは別の統制の経路が見えてくる。

地方自治制度の構造

（この章は執筆中です）

財政移転——交付税と補助金

（この章は執筆中です）

分権改革と平成の大合併

（この章は執筆中です）

首長と議会——二元代表制

（この章は執筆中です）

住民投票と直接請求

（この章は執筆中です）

大都市制度と道州制論

（この章は執筆中です）

第 X 部

政策過程

実態

政策は、誰かが決めるより先に、決めうる選択肢の集合が絞られている。予算・社会保障・産業・農業・教育・エネルギーの各分野で、その絞り込みがどう起きるかを追う。

政策過程の理論

（この章は執筆中です）

予算編成の政治

（この章は執筆中です）

社会保障——年金と医療

（この章は執筆中です）

産業政策と規制

(この章は執筆中です)

農業政策——保護の政治学

（この章は執筆中です）

教育政策

（この章は執筆中です）

エネルギー政策と原子力

（この章は執筆中です）

災害と政治

（この章は執筆中です）

第XI部

外交と安全保障

制度と政策

第九条を持つ国家が、世界有数の装備を備えた実力組織を持ち、同盟国の軍隊を国内に置いている。この状態をどのような法的構成で正当化してきたのかを、条文と答弁から追う。

日米同盟の制度と実態

（この章は執筆中です）

自衛隊——法的地位と文民統制

（この章は執筆中です）

解釈改憲という手法

（この章は執筆中です）

沖縄と基地

（この章は執筆中です）

近隣諸国との関係と歴史問題

（この章は執筆中です）

経済と安全保障の接続

（この章は執筆中です）

第XII部

現代の論点

1993年～

五五年体制の崩壊から三〇年、日本政治は制度改革を重ねてきた。何が変わり、何が変わらなかったのか。評価の定まらない論点は、対立する解釈を並べて示す。

五五年体制の崩壊

（この章は執筆中です）

官邸主導への転換

（この章は執筆中です）

政権交代の経験

（この章は執筆中です）

制度改革は何をもたらしたか

（この章は執筆中です）

人口減少と政治

（この章は執筆中です）

日本政治をどう問うか

（この章は執筆中です）

巻末

巻末資料

年表・用語集・系図・解答例・読書案内・索引。本文を読み終えたあと、あるいは読みながら参照するための道具立てである。

付録A 日本政治年表

(執筆中)

付録B 用語集

(執筆中)

付録C 主要判例一覧

(執筆中)

付録D 図版索引

(執筆中)

付録E 章末問題の解答例と採点の観点

(執筆中)

付録F 読書案内と資料の探し方

(執筆中)

付録G 索引

(執筆中)

日本政治大全 高校・大学・大学院の三層で読む日本の統治

第1版 2026年発行

本文・図版・史料訳はすべて本書のために書き起こした。図版はコードで描画したSVGであり、外部の画像素材を使用していない。

組版：WeasyPrint (CSS Paged Media) / 本文書体：Noto Serif JP、見出し書体：Noto Sans JP (いずれも SIL Open Font License 1.1)

本書は Claude Code を用いて執筆・組版された。